

中国证券投资基金业协会

中基协处分〔2024〕186号

纪律处分决定书

当事人：时永飞，男，1974年7月出生，时任宁波镇海遂真投资管理有限公司（以下简称宁波镇海）法定代表人。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《私募投资基金监督管理暂行办法》（以下简称《私募基金监管办法》）以及《中国证券投资基金业协会自律管理和纪律处分措施实施办法》（以下简称《实施办法》）等法律法规和自律规则的有关规定，协会向时永飞送达了《纪律处分事先告知书》（中基协字〔2024〕17号），时永飞如对有关拟采取的纪律处分措施存在异议，应当在五个工作日内向协会提交书面申辩意见。时永飞未在规定期限内提出异议，本案现已审理终结。

一、基本事实

经查，宁波镇海存在以下违规行为：

一是未及时申请私募基金产品备案。根据宁波镇海的说明，2019年11月，宁波镇海设立南通遂真聚和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称南通遂真），同年12月募集完成，对外投向华院数据技术（上海）有限公司[现更名为华院计算技术（上海）股份有限公司]。直至2021年8月，

宁波镇海才对南通遂真提交了备案申请。截至检查日，相关备案申请处于补正状态。以上行为违反了《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》（以下简称《登记备案办法（试行）》）第十一条的规定。

二是未及时向协会报告重大事项。2021年8月，宁波镇海股东会决议免除时永飞执行董事职务并变更法定代表人，时永飞因不认可决议效力，继而向法院起诉、登报挂失公司签章及营业执照等，宁波镇海无法正常运作。2021年11月，宁波镇海召开临时股东会任命王渊担任宁波镇海法定代表人。在此内部管理失控期间，宁波镇海未及时向协会提交2021及2022年度经审计的财务报告、法定代表人变更情况等，未向个别投资者披露2019年以来的部分基金产品运作情况，也未向协会报告上述经营管理异常、失控的情况。截至2023年8月，宁波镇海已向协会补充提交了上述事项，并为全部投资者开通了查询账户。以上行为违反了《登记备案办法（试行）》第二十一条、第二十二条及《私募投资基金信息披露管理办法》第十七条的规定。

三是高管任职、聘任不符合要求。具体为：其一，宁波镇海与现任高管、时任高管均未签订劳动合同。其二，自王洵不再担任宁波镇海合规风控负责人之后，宁波镇海在2022年7月至2023年6月期间内无合规风控负责人。以上行为违反了《私募基金管理人登记须知》第三条第（四）项、第十二条第（三）项的规定。

以上事实有机构提供的情况说明、信息披露系统截图、司法判决、谈话笔录、劳动合同等证据予以确认，事实清楚、

证据充分，足以认定。根据宁波镇海填报及协会查实的信息，时永飞于2018年3月至2021年11月担任法定代表人，应当对发生在其任职期间宁波镇海的违规行为承担相应责任。

二、纪律处分决定

根据《基金法》《私募基金监管办法》《实施办法》等相关规定，协会决定作出以下纪律处分：

对时永飞进行公开谴责。

根据《实施办法》第三十九条、第四十条的规定，如对以上纪律处分决定有异议，当事人可以在收到本决定书之日起十五个工作日内向协会提出书面复核申请，说明申请复核的事实、理由和要求。复核期间，本纪律处分决定继续执行。

中国证券投资基金业协会

2024年4月30日



抄送：证监会市场二司（清整办），宁波证监局。
